

1518628-26.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208777/2021 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 19394350 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 1534/21/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2208777 - 62º D.P. ERMELINO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518628-26.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518628-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208777/2021 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 19394350 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 1534/21/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2208777 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVIS PADILHA XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Elvis Padilha Xavier, devidamente qualificado nos autos na fl. 26, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 132, caput, por ao menos 22 vezes, c.c. artigo 70, caput, artigo 155, parágrafos 3º e 4º, inciso II, por diversas vezes, c.c. artigo 71, caput, artigo 158, caput, c.c. artigo 71, caput, artigo 171, parágrafo 2º, inciso I, por diversas vezes, c.c. artigo 71, caput, artigo 330, por diversas vezes, c.c. artigo 71, caput, todos c.c. artigo 69, caput, do Código Penal, porque,

desde data incerta, mas até o dia 03/agosto/2021, na Rua Felipe José de Figueiredo, 572, Ermelindo Matarazzo, nesta cidade, teria exposto a vida e a saúde de, no mínimo 22 pessoas, inclusive crianças de pequena idade, a perigo iminente, alocando-os em imóvel com risco de desabamento e em condições precárias e insalubres; consta também que, nas mesmas condições acima descritas, em continuidade delitiva, Elvis Padilha Xavier, mediante fraude, teria subtraído, para si, quantidade considerável de água e energia, bens explorados comercialmente pelas empresas Sabesp e Enel, instalando ligações clandestinas em imóvel de terceiro, acarretando-lhes prejuízos econômicos a serem oportunamente mensurados em perícia e relatório técnico; consta ainda que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais supratranscritas, em continuidade delitiva, Elvis Padilha Xavier teria constrangido alguns moradores, mediante grave ameaça e com o intuito de obter vantagem econômica indevida, a efetuar o pagamento de mensalidades pela permanência no local; consta ainda que, em idênticas circunstâncias, em continuidade delitiva, Elvis Padilha Xavier teria obtido, para si, vantagem ilícita consistente em valores decorrentes da exploração do imóvel, locando-o a diversas pessoas, dispondo de coisa alheia como própria, em prejuízo da proprietária do imóvel Silvia Maria Jibrini dos Santos; consta por fim que, entre os dias 07 e 27/agosto/2021, em continuidade delitiva, Elvis Padilha Xavier teria desobedecido a ordem legal de funcionário público.

Diz a denúncia que, no período supracitado, o indiciado Elvis invadiu o imóvel situado no local dos fatos, anteriormente ocupado por uma empresa que faliu e, aproveitando-se daquele espaço, resolveu explorar economicamente o referido imóvel, instalando uma oficina de veículos e locando diversas áreas do prédio para famílias de baixa renda, principalmente de nacionalidade boliviana, passando a cobrar aluguéis de inúmeros moradores, ameaçando uns de expulsão se deixassem de pagar os valores exigidos, e outros induzindo em erro, passando-se por encarregado autorizado do imóvel, quando em verdade locava clandestinamente o bem sem anuência dos reais proprietários; para tanto, Elvis retirou os relógios de medição de energia e água do local, substituindo-os por ligações clandestinas, ofertando-os ilicitamente aos moradores; ocorre que, a despeito de exigir valores dos moradores para permanência no local e consumir água e energia gratuitamente, sem efetuar qualquer contraprestação para as empresas responsáveis pelo fornecimento desses serviços; Elvis absteve-se de realizar melhorias e conservar o local, expondo as pessoas que residiam naquele imóvel a condições insalubres e com risco concreto de incêndios e desabamento; contudo, policiais civis foram informados acerca das ligações clandestinas efetuadas no imóvel, diligenciando pelo local; ao indagarem os moradores, as vítimas disseram que Elvis era o "administrador do imóvel", conduzindo-o à delegacia; homologado o flagrante, Elvis foi colocado em liberdade provisória; ademais, o imóvel foi interditado pela Administração Municipal (cf. Auto de infração nº 28-01.003.205-3), diante do risco à integridade física de seus ocupantes; outrossim, a Defesa Civil informou em relatório que o local é insalubre, com esgoto exposto e acúmulo de lixo, com problemas estruturais e com risco de incêndio; todavia, a despeito da interdição do imóvel, Elvis retornou ao espaço posteriormente e, conscientemente e deliberadamente, ocupou-o novamente, quebrando o cadeado com um alicate e colocando outro; assim, policiais militares foram acionados ao local, prendendo-o novamente em flagrante (fls. 176/180).

A denúncia (fls. 431/434) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/425) e foi regularmente recebida em 29/setembro/2021 (fls. 469/471).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fl. 565), apresentando o réu sua resposta à acusação (fls. 485/492).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que as vítimas e testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a parcial procedência da ação, absolvendo-se o acusado em relação ao crime de extorsão, condenado-se quanto ao demais (fls. 671/682); a Defesa pediu pela absolvição ou, se condenado, pela fixação de regime aberto para cumprimento de pena, além da substituição pela pena restritiva de direitos (fls. 690/696).

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Elvis Padinha Xavier, 43 anos, negou todas as acusações; entrou naquele local através da Dona Valéria, uma das proprietárias da empresa; ela é irmã da Silvia; estava acontecendo algumas invasões e por isso assumiu a pedido de uma das donas; entrou pelo portão da frente; já havia água e luz irregularmente instaladas naquele local quando entrou no endereço; era cobrado taxa dos moradores, mas somente para manutenção; nunca precisou ameaçar os moradores para que eles contribuíssem; o interrogando morava ao lado daquele imóvel (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Silvia Maria Jibrini dos Santos, proprietária do imóvel, soube por um primo que cuidava do local, a respeito da existência de pessoas dentro da sua propriedade a utilizando; não conhecia o réu Elvis nem lhe delegou poderes para administrar o imóvel; ao saber dos fatos procurou um advogado que a auxiliou; soube posteriormente que seu imóvel foi interditado; Valéria é sua irmã; o dono da empresa era seu irmão falecido; devido ao falecimento, a depoente e outros dois irmãos o receberam por herança; não se lembra quando foi a última vez que esteve no imóvel; somente seu primo Alírio esteve lá; a depoente nunca esteve no imóvel em questão (áudio sistema SAJ).

A testemunha Arthur Garrido Mendes, representante da Sabesp, confirmou que havia no local uma ligação clandestina, ligação direta; o hidrômetro foi retirado; não sabe dizer quem fez isso; a Sabesp teve prejuízo aproximado de R\$ 50.699,00, não tendo sido ressarcida até agora (áudio sistema SAJ).

O depoente Rafael da Silva Correa, policial civil, disse ter ido ao local verificar denúncia de furto de energia; lá encontrou diversas pessoas bolivianas; elas disseram que moravam lá e pagavam aluguel para um tal de Elvis; Elvis chegou em seguida e confirmou que cobrava aluguel para manter o imóvel; não se recorda o que ele disse sobre o furto de água e luz; aparentemente, Elvis mantinha dois bolivianos que arrecadavam dinheiro das famílias e repassavam para ele; não sabe dizer o que acontecia caso não houvesse o pagamento (áudio sistema SAJ).

A testemunha Sandro Carneiro Mendes, outro policial civil, disse ter recebido denúncia sobre possível ligação clandestina de luz e água; as pessoas que moravam lá disseram que pagavam aluguel para Elvis; ao chegar, Elvis confirmou a cobrança do aluguel por causa das benfeitorias do prédio; a arrecadação do valor do aluguel era mensal, sendo paga para outros bolivianos que entregavam para o réu; havia muita gente por lá; cada andar tinha umas oito famílias mais ou menos, sendo que havia entre 5 a 8 andares; segundo relato de Elvis, fazia alguns anos que estava administrando aquele local (áudio sistema SAJ).

A testemunha Adrielle Mastrogiacomio de Paula disse ser moradora do local desde 2018; ao entrar já havia fornecimento de água e luz; Elvis já era o administrador quando a depoente entrou lá; os alugueis eram cobrados normalmente pelo Elvis; se houvesse atraso não havia ameaça; Elvis sempre dizia que estava naquele local a mando da dona do imóvel, Sra Valéria; nunca viu nem ouviu dizer que Silvia era a dona; soube que havia uma ligação antes mesmo da entrada de Elvis na administração; Elvis dizia que iria colocar um hidrômetro para cobrança correta da água e luz (áudio sistema SAJ).

O depoente João Vítor P. De Oliveira Nascimento disse que Elvis foi autorizado pela proprietária - Da. Valéria - a tomar conta do imóvel para não ser invadido; Elvis pedia dinheiro para manter o local de pé; antes de Elvis entrar naquele local as ligações clandestinas de água e luz já existiam; chegou a morar naquele local por cerca de 3 anos, pagando cerca de R\$ 400,00 por mês; saiu de lá porque diariamente aparecia o advogado da proprietária, junto com a polícia, ameaçando os moradores (áudio sistema SAJ).

A testemunha Maria Perpétua Gomes afirma ter feito uma ponte entre Elvis e a proprietária Valéria; disse a ela que usuários de drogas estavam invadindo o local e pediu para que deixasse Elvis tomando conta do prédio; ela concordou; a chave foi

entregue a Elvis por Cleverson Ferreira; Elvis montou uma funilaria naquele local; nada sabe sobre o ingresso de moradores naquele endereço que pagavam aluguel para Elvis.

A testemunha Cleverson Ferreira disse que o réu era responsável pela cobrança do aluguel do local; a cobrança era feita normalmente, sem ameaça; o réu era o responsável pela manutenção do imóvel; o local era parcialmente limpo, onde o depoente morava era tudo limpo; era o depoente que tomava conta do prédio para os donos quando ele ainda era firma; quando saiu, indicou o réu Elvis para a dona do prédio, Dona Valéria e seu filho Felipe; quem fazia a limpeza era o próprio Elvis ou alguém contratado por ele; não havia medidor de água e luz.

O depoente Juan Marcelo disse que residia no imóvel em que Elvis era responsável; Elvis nunca lhe cobrou aluguel; pagava o aluguel para um outro boliviano; morou lá por cerca de 2 anos; não sabe dizer se o boliviano que cobrava aluguel trabalhava para Elvis; não sabe quem cuidava da limpeza do imóvel; era o depoente o responsável pela limpeza da parte do imóvel em que residia; nunca foi ameaçado para pagar o aluguel.

A testemunha policial militar Edvaldo de Souza disse ter sido chamado para ir até o local para atender uma desinteligência; se deparou com o réu e seu advogado, sendo que o último avisou a equipe que o réu trocou os cadeados da corrente; o local é uma invasão e várias pessoas residem lá; Elvis confirmou ter trocado os cadeados; não ouviu relato dos moradores no sentido de serem ameaçados para pagar aluguel. O depoente Wilyan Vinícius Rodrigues da Silva, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o momento em que se deparou no local com o advogado da outra parte e o Elvis; o advogado disse que o réu era proibido de frequentar aquele local; somente o advogado contou que o réu cobrava mediante ameaça o aluguel dos moradores; o advogado informou que o réu trocou o cadeado do portão, sendo que o réu confirmou essa história.

A testemunha Jackson Geraldo, ex funcionário da empresa de energia, lembra-se que havia uma irregularidade naquele endereço; havia um "gato" na energia, ou seja, uma irregularidade, um furto de energia; o coordenador da empresa disse ao depoente que não era para fazer o desligamento, pois seria regularizado em 20 dias; esteve no endereço em questão somente uma vez; não teve contato com o réu nem com nenhum dos moradores; esteve naquele endereço a pedido da própria polícia; não sabe dizer quem fez o "gato" nem a quanto tempo ele estava lá;

Do artigo 132

Bem delineada a prova em relação a este crime.

O réu alugou os imóveis a diversos grupos de família; havia de cinco a seis andares, todos ocupados por famílias, inclusive com crianças.

Pelas fotos juntadas aos autos é fato que o imóvel não era apropriado à moradia. A Defesa Civil compareceu ao local e exarou o seguinte relato: "Informo que ao chegar no local fomos recepcionados pelo Sr. Elvis Padilha Xavier que se apresentou como responsável pelo local. Ao percorrermos as dependências notamos que o local não apresenta segurança estrutural, o ambiente é insalubre devido ao esgoto estar exposto e acúmulo foi encontrado diversos materiais descartados (madeiras, plásticos e peças automobilísticas) que oferecem risco de incêndio; também existem problemas estruturais e construções indevidas, conforme constatado no registro fotográfico. Esclareço que a DDEC-EM, juntamente com os técnicos do CPDU/FISC/EM após vistoriar o local para melhor juízo e devido a situação do cenário elaborou a interdição do mesmo." (fl. 151).

Do artigo 155, parágrafos 3º e 4º, inciso II

Pela análise do depoimento da testemunha Cleverson, quando saiu do imóvel, Elvis foi indicado por ele para a proprietária Valéria para tomar conta do prédio. Alegou que não havia medidor de água e luz.

Pois bem. Ao que parece o imóvel já era utilizado antes da chegada de Elvis e ali não havia qualquer medidor. Elvis passou a tomar conta do imóvel e, sabedor das irregularidades, nada fez, anuiu no furto que vinha sendo realizado. Os representantes das empresas vítimas confirmaram tanto o furto de água, quanto de energia, com ligações clandestinas.

Diante do exposto, por tal crime o réu deve ser apenado.

Do artigo 158

Fragéis as provas em relação ao crime de extorsão. As narrativas constantes da fase policial não foram corroboradas em juízo. As testemunhas ouvidas negaram que houvesse constrangimento com violência ou grave ameaça na cobrança de aluguéis. Diante desta fragilidade, não há como editar um decreto condenatório.

Do artigo 171

No entender deste subscritor, por este crime o denunciado não deve ser condenado. Em que pese ter alugado, recebido vantagem econômica com os imóveis, pela oitiva realizada em juízo, ao que parece, todos sabiam que Valéria seria a proprietária do imóvel e não Elvis conforme alega o i. Promotor de Justiça oficiante. Ele alegava que ali estava a mando da proprietária, não dispôs do imóvel como se fosse seu e, também, não há provas sólidas de que Valéria, sem conhecimento da irmã Silvia, não tenha permitido ou tinha conhecimento da locação.

Do artigo 330

Como se verifica pela prova produzida, ficou comprovada a desobediência à ordem legal de funcionário público. É dos autos que, após o réu ter sido preso em flagrante e o imóvel lacrado, ao ter sido beneficiado com a liberdade provisória, retornou ao local, rompeu o cadeado e tomou o imóvel como de sua propriedade fosse e continuou na reiteração dos atos criminosos.

Neste sentido, toda a prova judicial veio corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, que a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminosa, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal.

Comprovadas parcialmente a materialidade das infrações penais e sua autoria, de rigor a condenação do acusado, em concurso material.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fl. 77).

Do artigo 132

Dessa forma e atento que as demais diretrizes lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Presente o concurso formal, ante a grande quantidade de vidas que expôs a perigo, elevo a pena anterior em 1/2 (metade), chegando a pena de 04 (quatro) meses e 15

(quinze) dias de detenção.

Do artigo 155, §§ 3º e 4º, II

Também atento ao grande prejuízo às concessionárias de água e luz, fixo sua pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Presente a continuidade delitiva, elevo a pena anterior em mais 1/6 (um sexto) chegando a pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mais pagamento de 14 (catorze) dias multa.

Do artigo 330

Seguindo os parâmetros acima, fixo sua pena base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes a considerar.

Deixo de reconhecer a continuidade delitiva, vez que não há prova sólida da continuidade da desobediência.

Da soma das penas

Seguindo as diretrizes do artigo 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas, chegando a pena final de 2 (dois) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 05 (cinco) meses de detenção, mais pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.

REGIME DE PENA

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar o réu Elvis Padilha Xavier, qualificado nos autos na fl. 26, incurso no artigo 132, caput, c.c. artigo 70, artigo 155, parágrafos 3º e 4º, inciso II, c.c. artigo 71 e artigo 330, todos na forma do artigo 69, todos, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime aberto - da pena de 2 (dois) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 05 (cinco) meses de detenção, mais pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa; pelos fundamentos acima, ABSOLVO Elvis Padilha Xavier da prática dos delitos previstos no artigo 158, caput e artigo 171, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O réu preenche os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, razão pela qual converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública, a critério do Juízo das Execuções Criminais e pagamento de 10 (dez) dias multa, nos termos do §2º do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)